



المحكمة التجارية بأبها
دائرة الاستئناف الأولى

رقم الصفحة: ١
تاريخ الصك: ١٤٤٦/٠٦/٢٩

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٤٨٧٢٧ وتاريخ ١٤٤٥/١١/١٥ هـ

أطراف القضية

الإسم	نوع الهوية	رقم الهوية	الجنسية	صفته بالقضية	صفته بالاستئناف
سعد علي محمد الغامدي	الهوية الوطنية	١٠٣١٣٣١٦٧٩	سعودي	المدعي	مستأنف
هادي حسن هادي جوهري	الهوية الوطنية	١٠٥١٨٩٥٤٠٥	سعودي	مدعى عليه	مستأنف ضده
حسن هادي حسن جوهري	الهوية الوطنية	١٠٧٩٤٩٤٥٣٨	سعودي	مدعى عليه	مستأنف ضده
ابتسام احمد هادي خضري	الهوية الوطنية	١٠٧٦٠٠٤٦٠٣	سعودي	مدعى عليه	مستأنف ضده
بندر هادي حسن جوهري	الهوية الوطنية	١٠٩١٠٦٨٦٧٤	سعودي	مدعى عليه	مستأنف ضده

الوقائع

بما أن الوقائع أوردتها حكم الدائرة الابتدائية والمنوه بيناتها بأعلاه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار وملخصها أن وكيل أولياء المدعي تقدم بصحيفة دعوى تضمنت ما نصه: إنه ثبت بموجب أحكام قضائية نهائية مطالبات مالية في ذمة شركة جازان تخص المولى عليه، ونظراً إلى ما قام به المدعى عليهم من مخالفات لأحكام نظام شركات موجبة لتضمنهم عن ديون الشركة، حيث إن المخالفات المرتكبة منهم حالت دون حصول المولى عليه على المبالغ التي يطالب بها شركة جازان، فإننا نوجز دعوانا بالآتي:

أولاً: مخالفة المدعى عليهم ما نصت عليه المادة الثانية عشر من نظام الشركات: وجه المخالفة: نصت المادة الثانية عشر من نظام الشركات على "يجب أن يوضع على العقود والمخالفات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة البيانات الآتية: أ- اسم الشركة وشكلها وعنوان مركزها الرئيس وبريدها الإلكتروني -إن وجد- ورقم قيدها لدى السجل التجاري. ب- رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه. ويستثنى من ذلك شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة." حيث قام المدراء بإبرام عقد صلح مع المولى عليه بشأن عدة أمور ومن ذلك مبايعة شركة جازان مع المولى عليه للأرض الكائنة بحي الفيصلية بمحافظة جدة (مرفق عقد الصلح) وقد خلا هذا العقد المشار إليه مما أوجبه المادة الثانية عشر من نظام الشركات من أن على شركات ذات المسؤولية المحدودة حين إصدارها أي عقود ومخالفات صادرة منها من ضرورة بيان مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، وتضمنين عبارة ذات مسؤولية محدودة في العقود المشار إليها وإلا. عد ذلك إهمالاً. من المدراء موجباً لمحاسبته بناء على ما نصت عليه المادة الثانية والستون بعد المائتين من أنه "دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال: ط- كل من أهمل في أداء واجبه في إدراج أي من البيانات الواردة في المادة (الثانية عشرة) من النظام." أثر المخالفة: نتج عن إهمال المدراء لواجبهم المنصوص عليه في النظام عدم تحصل المولى عليه على المبالغ التي يطالب بها بموجب الحكم



القضائي رقم (447096578) بتاريخ 10/01/1444 هـ التزام شركة جازان الدولية بإعادة المبالغ التي استولت عليها بناءً على عقد أرض حي الفيصلية، وقد نص الحكم القضائي الصادر ضد شركة جازان الدولية بإلزامها برد المبالغ التي استولت عليها والبالغ قيمتها 127,699,500 مائة وسبعة وعشرون مليوناً وستمائة وتسعة وتسعون ألفاً وخمسمائة ريال سعودي (مرفق الحكم القضائي) حيث تم إيهام المولى عليه بملاءة الشركة المالية وقدرتها على التعامل المالي بالمبالغ المتفق عليها، وإن إهمال المديرين لهذه الأمور الجوهرية ومخالفتهم لصريح نصوص النظام يجعلهم مسؤولين بالتضامن عن تعويض المولى عليه بالمبالغ التي يطالب بها شركة جازان استناداً لما نصت عليه المادة الثامنة والعشرون من نظام الشركات والتي جاء فيها: "يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن..". الموقف القضائي: إن السوابق القضائية قد استقرت على إثبات المسؤولية التضامنية للمدير عن التزامات الشركة عند إهماله عدم وضع عبارة "ذات مسؤولية محدودة" أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة مستنداتها ووثائقها وعقودها، ومن ذلك ما انتهى إليه الحكم القضائي في القضية رقم (439473627) لعام 1443 هـ من إثبات المسؤولية التضامنية لمدير الشركة عن سداد الأجرة المستحقة على الشركة بموجب حكم قضائي؛ نظراً إلى أن العقد المبرم بين المدعي والشركة لم يتضمن عبارة ذات مسؤولية (مرفق السابقة القضائية) وكذلك ما انتهى إليه الحكم القضائي في القضية رقم (439449235) لعام 1444 هـ من إثبات المسؤولية التضامنية للمدير عن المبالغ المحكوم بها ضد الشركة؛ نظراً إلى أن إقامة الدعوى تجاه مدير الشركة وتحميله المسؤولية بالتضامن مع الشركة الصادر في مواجهتهما الحكم السابق نظراً لقيامه بالإخلال بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة بعد اسم الشركة رغم أنها مملوكة لشخص واحد وكذلك عدم بيان مقدار رأس المال الشركة في العقد وبقيّة المستندات والوثائق الخاصة بالشركة موافق لصريح النظام (مرفق السابقة القضائية). ثانياً: مخالفة المدعى عليهم ما نصت عليه المادة الثانية والثمانون بعد المائة من نظام الشركات: وجه المخالفة: خالف المدراء ما نصت عليه المادة الثانية والثمانون بعد المائة من نظام الشركات من أنه "إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مدير الشركة دعوة الجمعية العامة للشركاء إلى الاجتماع خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم ببلوغ الخسارة هذا المقدار للنظر في استمرار الشركة مع اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الخسائر، أو حلها." حيث تقدمنا قبل أكثر من سنة بطلب تنفيذ الحكم القضائي ضد (شركة جازان) بموجب الطلب رقم (401024400804475) إلا أنه تبين لقاضي التنفيذ أن الشركة لا تملك أصول أو أموال يمكن التنفيذ عليها، وقد تبين لنا أن رأس المال شركة ليس إلا. (500,000) خمسمائة ألف ريال، وهو الأمر الذي يعني تجاوز مطالباتنا لرأس مالها، حيث إن مجموع ما يطالب به المولى عليه الشركة عن جميع الأحكام القضائية ومنها الحكم القضائي محل هذه الدعوى هو ما يقارب (400,000,000) أربعمائة مليون ريال، أي أن ديون الشركة تعادل أكثر من 7 أضعاف رأس مالها، وهذه مخالفة صريحة لأحكام النظام الذي أوجب على مدراء الشركة ذات المسؤولية المحدودة عند بلوغ الشركة خسائر تتجاوز نصف رأس مالها اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخسائر، وإن عدم حصول المولى عليه أي مبالغ منذ تاريخ تقييد طلب التنفيذ وعدم ورود قرار بحل الشركة يعني عدم اتخاذهم لأي إجراء مما نص



عليه النظام وهو الأمر الذي يعني كذلك وقوعهم في مخالفة ما نصت عليه المادة الستون بعد المائتين من نظام الشركات والتي جاء فيها "دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات وبغرامة لا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصرف، سجّل متعمداً بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو في البيانات الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية، وغيرها من التقارير والبيانات التي تعرض على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقاً لأحكام النظام، أو أغفل متعمداً ذكر واقعة جوهرية في أي مما سبق بقصد إظهار المركز المالي للشركة بشكل مخالف للحقيقة." أثر المخالفة: مضى أكثر من سنة منذ تاريخ تقديم المولى عليه طلب تنفيذ رقم (401024400804475) ضد الشركة وحتى حينه لم يستطع المولى عليه تحصل أي أموال من شركة جازان بسبب عدم التزام المدراء بأحكام نظام الشركات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخسائر وإن إهمال المديرين لهذه الأمور الجوهرية ومخالفتهم لصريح نصوص النظام يجعلهم مسؤولين بالتضامن عن تعويض المولى عليه بالمبالغ التي يطالب بها شركة جازان استناداً لما نصت عليه المادة الثامنة والعشرون من نظام الشركات والتي جاء فيها: "يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن." الموقف القضائي: إن السوابق القضائية قد استقرت على إثبات المسؤولية التضامنية للمدير عن التزامات الشركة عند عدم اتخاذ الشركة الإجراءات النظامية الواجب اتباعها عند بلوغ الشركة خسائر أكثر من نصف مالها، ومن ذلك ما انتهى إليه الحكم القضائي في القضية رقم (751) لعام 1440 هـ من إثبات مسؤولية مدير الشركة عن الدين الثابت ضد الشركة؛ نظراً إلى أن ديون الشركة قد تجاوزت رأس مالها بخمسة أضعاف ونظراً لعدم اتخاذ المدعى عليها أي إجراء بشأن ذلك (مرفق السابقة القضائية) وكذلك ما انتهى إليه الحكم القضائي في القضية رقم (439449235) لعام 1444 هـ من إثبات المسؤولية التضامنية للمدير عن المبالغ المحكوم بها ضد الشركة؛ نظراً إلى أن إقامة الدعوى تجاه مدير الشركة وتحميله المسؤولية بالتضامن مع الشركة الصادر في مواجهتها الحكم السابق نظراً لقيامه بعدم اتخاذ الإجراءات النظامية بشأن الخسائر التي تواجهها الشركة والتي تتجاوز أكثر من نصف رأس مالها موافق لصريح النظام (مرفق السابقة القضائية). وبناءً على ما تقدم وحيث إن المدعى عليهم قد خالفوا ما نص عليه نظام الشركات من التزامات المديرين بضرورة بيان مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، والالتزام المديرين باتخاذ أي إجراء من الإجراءات اللازمة لمعالجة خسائر الشركة التي تجاوزت أكثر من نصف رأس مالها، وحيث نتج عن إخلالهم لأحكام النظام عدم تحصل المولى عليه على المبالغ التي يطالب بها حيث تم إهماله بملاءة الشركة المالية وقدرتها على التعامل المالي، مستغلين كذلك الحالة الصحية للمولى عليه وكبر سنه الذي تجاوز الـ (95) عاماً بغرض الاستيلاء على أمواله دون وجه حق، حيث تقدمنا للجهات المختصة للتحقق في واقعة الاحتيال المالي على القاصر عقلاً والمدعى عليهم أحد الخاضعين للتحقيق إذ تعرض القاصر عقلاً لاحتيال مالي بأكثر من (400) مليون ريال سعودي، وحيث إن مخالفة المدعى عليهم لأحكام النظام تجعلهم ضامنين أمام المولى عليهم بالتزامات الشركة واختتم صحيفة دعواه بطلب ما يلي: 1- إثبات المسؤولية



التضامنية للمدعى عليهم. 2- إلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ وقدره 127,699,500 مائة وسبعة وعشرون مليوناً وستمائة وتسعة وتسعون ألفاً وخمسمائة ريال سعودي تضامناً مع شركة جازان الدولية للتنمية سجل تجاري رقم (5900031224) وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليهم قدم جواباً تضمن ما نصه: (أولاً: من الناحية الشكلية: الدفع لانعدام الصفة لكلاً من 1- ابتسام 2- حسن 3- بندر لما كان تحقيق الصفة في طرفي الدعوى شرطاً جوهرياً لقبول الدعوى يجب توافره حين رفعها، كما يجب توافره في المدعى عليهم؛ فلا يجوز إقامة الدعوى على شخص لا صفة له فيها، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة، وتحكم الدائرة من تلقاء نفسها في هذا الأمر إذا رأت أن شرط الصفة مختل، لأن من شروط إقامة الدعوى توفر الصفة في أطرافها بإقامتها من ذي صفة على ذي صفة، تحقيقاً للعدل، وتحترزاً من أن تلزم جهة بأمر غير لازم عليها، وهو ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعية في مادته (٧٦)، والتي جاء فيها: الدفع بعدم اختصاص المحكمة بانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث إن المدعي أقام دعواه في مواجهة المدعى عليهم بصفتهم الشخصية، وهما لا علاقة لهم بشركة فالشركة ذمتها المالية مستقلة. ثانياً: من الناحية الموضوعية: أوجز لفضيلتكم رداً محرراً ومفصلاً ومبيناً فيه ما يلي: كل ما تم ذكره من قبل وكيله المدعين ولاية غير صحيح جملة وتفصيلاً وسوف ابين ذلك كالآتي: أ- أتقدم لفضيلتكم بصفتي وكيلاً عن المدعى عليهم وكالة على دعوى المدعين ولاية حيث ان الشركة ما زالت قائمة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ويعرف نظام الشركات حسب الحادية والخمسون بعد المائة من النظام الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المالك لها أو الشريك فيها مسؤولاً. عن تلك الديون والالتزامات ولذا هي شركة قائمة و لها ذمتها المادية المستقلة و مسؤولية عن الالتزامات المترتبة عليها وبما أن من المقرر نظاماً وقضاء أن الشركة لها كيان وذمة مستقلة عن الشركاء، وأن الرجوع على مدير الشركة أو الشركاء في أموالهم الخاصة من قبل الدائنين لا يكون إلا بعد التحقق من أن أموال الشركة لا تفي لسداد ديونها إذ أن الدين مترتب على ذمتها، وعليه فإنه لا يمكن إثبات المسؤولية بمواجهة مدير الشركة إلا بعد ثبوت عدم قدرتها على الوفاء، ونستند على الأحكام الصادرة في هذا الشأن بصك رقم (٤٣٣٣٦٥٥٨٦ و ٤٣٣٣٦٥٦١) الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (١٣٩٠١٧٣٨٩ و ٤٣٩٠٧٣٨٩)، والصك رقم (٤٣٣٤٢٣١٠٩) (٤٣٣٤٢٣٠٩:٥١) الصادر من الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (٤٣٩٢٥٦٠٢٦ و ٤٣٩٦٠٢٦). حيث انه اتفقا الطرفان على عقد تسوية وقبل ابرام العقد طلب مكتب المحامي الدكتور رائد الصقية الاطلاع على جميع الاتفاقيات والملف بشكل كامل وكان يوجد من المرفقات في الملف سجل الشركة بناءً على طلبه وبعد دراسة القضية وعرف ان الشركة ذات مسؤولية محدودة وذمتها مستقلة عن ملاكها طلب ان يكون فيه ضامن وكفيل ووكيل ومدير واختار ان يكون هادي حسن هادي جوهري وتم الاتفاق على ذلك ، علما بأنه من قام بكتابة العقد بين الطرفين وكيل المدعي المحامي وعلى مطبوعاته مكتب المحامي وقد اعطي نسخة من السجل التجاري الاصيل والوكيل اثناء ابرام العقد. لا يمكن الاحتجاج في ذلك ابدا كانوا على علم ودراية بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة . مرفق لكم



صورة من السجل التجاري ب- هادي حسن هادي جوهرى ابرم العقد بصفته الشخصية وبصفته وكيلًا وضامنا ومديراً: وايضاً قد اصدر عليه قرارات تنفيذ في محكمة التنفيذ بجده بصفته ضامناً في العقد وقد صدر عليه قرارات بملغ وقدرة 378 مليون ريال حيث أنه لا يجوز شرعاً ونظاماً إقامة دعوى اخرى في نفس الموضوع وبما أن نظر الدعوى يستلزم أن يكون في نزاع وطلبات لم يسبق أن تم الفصل فيها بحكم قضائي فإن حال هذه الدعوى يخالف ذلك الأمر الذي يستلزم القول بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها، والحكم بخلافه قد يؤدي إلى صدور حكمين في نزاع واحد، وهو مالا- يخلو من العيوب ولعل من أهمها احتمال تعارضهما رغم صدورهما في قضية واحدة متى كان الموضوع واحداً، والسبب واحداً، وكذلك الخصوم هم الخصوم ذاتهم، على أنه وإن كان التعارض بين الحكمين ليس محققاً، لورود احتمال التطابق بينهما، غير أن تكرار صدورهما في مسألة واحدة يستتبع زيادة العبء على القضاء، وإهدار الوقت دون مبرر، وتعدد الإجراءات بلا مسوغ، ثم إن الاجتهاد لا ينقض بمثله واستناداً إلى المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر عام ١٤٣٥ هـ ونص الحاجة منه (..الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، مرفق لكم صور من قرارات التنفيذ".

ثالثاً: الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى: أ- أفيد فضيلتكم بأنه توجد قضية منظورة في (اثبات العقد: مقيدة برقم 457086353) لعام 12/7/1445 هـ مرفق لكم صورة ضبوط الجلسات المحكمة العامة بمحافظة جدة في نفس الموضوع لا يخفى على فضيلتكم بناءً على نص المادة السابعة والثمانون: إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى ب- سبق وان تقدم المدعيين ولاية بدعوى ضد هادي حسن هادي بصفته ضامنا ومديرا وكيلًا. في الدعوى رقم (4570462652) وتاريخ 18/4/1445 هـ وقد حكم برد دعوى المدعي الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بجده رابعا الطلبات: وبناء على ما تقدم، وحيث أن دعوى المدعي مبطله، لمخالفتها تعليمات ولي الأمر، والأنظمة المعمولة بها في المملكة، فاني اطلب من فضيلتكم ما يلي: أ- الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة ب- الحكم بجواز سبق الفصل في الدعوى. هكذا أجاب ثم انتهت الدائرة إلى حكمها المستأنف القاضي بثبوت المسؤولية التضامنية لمدراء شركة جازان الدولية للتنمية سجل تجاري رقم (5900031224) وهم: 1/ هادي حسن هادي جوهرى هوية وطنية رقم (1051895405). 2/ حسن هادي حسن جوهرى هوية وطنية رقم (1079494538). 3/ بندر هادي حسن جوهرى هوية وطنية رقم (1091068674). 4/ ابتسام أحمد هادي خضري هوية وطنية رقم (1076004603) عن المبلغ المحكوم للمدعي سعد علي محمد الغامدي هوية وطنية (1031331679) ضد شركة جازان الدولية للتنمية سجل تجاري رقم (5900031224) بمبلغ وقدره (127,699,500) مائة وسبعة وعشرون مليوناً وستمائة وتسعة وتسعون ألفاً وخمسمائة ريال الصادر فيه الصك رقم (447096578) من الدائرة الحقوقية الثالثة بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير فاعترض عليه وكيل المدعى عليه وتقديم بلائحة اعتراضية تضمنت طلب الحكم بقبول الاعتراض شكلاً والحكم بقبول الاعتراض موضوعاً ونقض الحكم المستأنف والحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى وبإطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة / جاد عبدالله احمد صيرم، هوية وطنية برقم (1094344932) بموجب وكالة رقم (462959099) وتاريخ 24/05/1446 هـ، وكالة رقم (453912985) وتاريخ



١٤٤٥/٠٧/٢٧ هـ ووكالة رقم (4425827) وتاريخ 12/05/1444 هـ كما حضر المستأنف ضده وكالة/ دانيه عبدالله محمد بافرط ، هوية وطنية برقم (1100886223) ، بموجب وكالة رقم (462959099) وتاريخ 24/05/1446 هـ ، وكالة رقم (453912985) وتاريخ 24/07/1445 هـ ، وكالة رقم (4425827) وتاريخ 24/05/1446 هـ ، وبعد الاطلاع على الحكم الصادر في القضية والاعتراض المقدم عليه رأيت الدائرة نظر القضية مرافعة وطلبت من وكيل المستأنف ضده الإجابة على لائحة الاستئناف المقدمة وبعرض ذلك على وكالة المستأنف ضده أجابت بأنه تم تقديم جواب على لائحة الاستئناف ورفاقه عبر طلبات القضية وقد جاء في نصه ((مذكرة جوابية في الدعوى رقم (4571348727) مقدمة من / مجلس الولاية على سعد بن زومه الغامدي هوية رقم (1031331679) وهم: منصور بن سعد الغامدي هوية رقم (1031331729) وعلي بن سعد الغامدي هوية رقم (1031982950) ومحمد بن سعد الغامدي هوية رقم (1031331703) وعبد الله بن سعد الغامدي هوية رقم (1080453416) ضد المستأنفين وهم/ هادي حسن هادي جوهري؛ هوية وطنية رقم (1051895405) وضد/ حسن هادي حسن جوهري هوية وطنية رقم (1079494538) وضد/ ابتسام أحمد هادي خضري هوية رقم (1076004603) وضد/ وبندر بن هادي بن حسن جوهري هوية رقم (1091068674) بصفتهم مدراء / شركة جازان الدولية للتنمية سجل تجاري رقم (5900031224). إشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى ما جاء في اللائحة الاعتراضية المقدمة من المستأنفين بموجب الطلب رقم (4610748491) وتاريخ 22/04/1446 هـ، فإننا نجيب بالآتي: أولاً: إن الحكم القضائي الصادر في الدعوى جاء مستوفياً الإجراءات النظامية وصحيحاً وفقاً لأسباب معتبرة ومفصلة بشكل دقيق ومبني على نصوص نظامية وشرعية لا يمكن إنكارها أو إغفالها؛ كما جاء متسلسل البيان وكافياً في إثبات نتيجة الحكم وخالياً من العيوب، وهو ما يجعل جُل ما جاء في لائحة المستأنفين من أسباب واهية جديراً بالرفض، بل ومؤيداً لأسباب الحكم. ثانياً: لا صحة لما يزعم به المستأنفون من أن عقد الصلح هو ورقة صادرة من المستأنف ضدهم؛ فالورقة محل الدعوى هي ورقة صادرة من الطرفين (المستأنفون والمستأنف ضدهم) وإن توقيع المستأنفين عليها يعني موافقتهم على ما جاء فيها وقد كان حرياً بالمستأنفين أن يتحققوا من توافر البيانات المنصوص عليها في المادة (12) من نظام الشركات حتى لا يقعوا تحت مخالفة لأحكام النظام حيث إن مسألة التحقق من توافر هذه البيانات هي إحدى واجباتهم كمدرء للشركة بموجب نصوص النظام، إلا أن المستأنفين قد فرطوا في واجبهم هذا وتهاونوا به وهو ما يوجب تضييهم وفقاً لما جاء في الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى. ثالثاً: إن نصوص النظام قد جاءت صريحة وواضحة بشأن واجب المدرء عند بلوغ الشركة لخسائر تتجاوز نصف رأس مالها، وقد رتب على أي إخلال للمدرء بواجباتهم النظامية بإيقاع المسؤولية التضامنية على عاتقهم تجاه الغير في نصوص واضحة وصريحة، وليس للمستأنفين التنصل منها بأي حال من الأحوال. رابعاً: إن الاتفاقية محل الدعوى قد جرى توقيعها أثناء نظام الشركات الصادر في عام 1437 هـ وهو الأمر الذي يعني أن الشركة في وقتها كان عليها الالتزام بأحكام ذلك النظام، وعليه فلا عبرة بما يدفع به المستأنفون من الخطأ في التكييف النظامي لأحكام النظام، فضلاً عن أن نظام الشركات السابق الصادر في عام 1437 هـ ونظام الشركات الحالي الصادر في عام 1444 هـ قد نصّا صراحة بشأن المخالفات المرتكبة من المستأنفين والمتمثلة في إبرامهم عقداً خلا من بيان مقدار رأس المال وعدم تضمينهم عبارة (ذات مسؤولية محدودة) بجانب اسم الشركة وإخلالهم لواجب مديري الشركة عند بلوغ الشركة خسائر تتجاوز نصف رأس مالها باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة



الخسائر وهو الأمر المؤكد لمخالفتهم أحكام النظامين السابق والحالي، ونبين لفضيلتكم هذه النصوص النظامية وفق الآتي: نظام الشركات السابق الصادر في عام 1437 هـ: الفقرة (2) من المادة الثانية والخمسون بعد المائة "2- يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة." الفقرة (1) من المادة الحادية والثمانون بعد المائة "1- إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها." الفقرة (2) من المادة الخامسة والستون بعد المائة "2- يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن." نظام الشركات الحالي الصادر في عام 1444 هـ: المادة الثانية عشرة "يجب أن يوضع على العقود والمخالفات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة البيانات الآتية: أ- اسم الشركة وشكلها وعنوان مركزها الرئيس وبريدها الإلكتروني -إن وجد- ورقم قيدها لدى السجل التجاري. ب- رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه. ويستثنى من ذلك شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة. ج- عبارة (تحت التصفية) مضافة إلى اسم الشركة خلال مدة التصفية." الفقرة (1) من المادة الثامنة والعشرون "يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن." المادة الثانية والثمانون بعد المائة "إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مدير الشركة دعوة الجمعية العامة للشركاء إلى الاجتماع خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم ببلوغ الخسارة هذا المقدار للنظر في استمرار الشركة مع اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الخسائر، أو حلها." خامساً: نؤكد لفضيلتكم إلى أن مخالفة المستأنفين لأحكام النظام ثابتة بموجب العقد المبرم، وإن مما يؤكد ثبوتها هو عدم قيامهم بإنكارهم بارتكابها ونوجزها لفضيلتكم بالآتي: المخالفة الأولى: قيامهم بإبرام عقد خلا. مما أوجبه المادة الثانية عشر من نظام الشركات من أن على شركات ذات المسؤولية المحدودة حين إصدارها أي عقود ومخالفات صادرة منها من ضرورة بيان مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، وتضمنين عبارة ذات مسؤولية محدودة وإلا. عد ذلك إهمالاً. من المدراء موجباً لمحاسبتهم وتضمنهم. المخالفة الثانية: تجاوز مطالبات الشركة أكثر من رأس مالها، حيث إن مجموع ما يطالب به المولى عليه الشركة عن جميع الأحكام القضائية ومنها الحكم القضائي محل هذه الدعوى هو ما يقارب (400,000,000) أربعمائة مليون ريال، أي أن ديون الشركة تعادل أكثر من 7 أضعاف رأس مالها، وهذه مخالفة صريحة لأحكام النظام الذي أوجب على مدراء الشركة ذات المسؤولية المحدودة عند بلوغ الشركة خسائر تتجاوز نصف رأس مالها اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخسائر. سادساً: نؤكد لفضيلتكم على أن شركة جازان وشركائها ومدراءها (المستأنفين) وبقيّة تشكيّلهم العصايي قد قاموا بالاستيلاء على أموال القاصر عقلاً بمبالغ مالية تتجاوز 400,000,000 ريال وهي مبالغ ضخمة جداً قد قاموا بالاستيلاء عليها جميعاً عن طريق الكذب والخداع والتدليس على القاصر عقلاً، وإن المخالفات محل هذه الدعوى هي أحد أسباب استيلائهم على هذه الأموال



بالباطل، وقد تقدمنا بشأنهم بعدة بلاغات جنائية، منها بلاغ جنائي محرر به مشكل مفصل أساليهم في الكذب والاحتيال والتدليس على المولى عليه وكافة الوقائع الجرمية (مرفق الشكوى)، وكل ذلك مؤكد أن تصرفات المستأنفين تصرفات مريبة تثير الشكوك في غاياتها ومالاتها وما بُنيت عليه. سابعاً: نؤكد لفضيلتكم على أن ما يُثبت صحة هذه الدعوى ومخالفة المستأنفين لأحكام نظام الشركات؛ هي السوابق القضائية التي جرى منّا إرفاقها في هذه الدعوى ومنها السابقة القضائية الصادرة بالقضية - القرار رقم (4570529880) وتاريخ 15/5/1445 هـ، والتي تلخص وقائعها في مطالبة المدعي إثبات المسؤولية التضامنية لمخالفة المستأنفين لأحكام نظام الشركات، وحيث ثبت للدائرة القضائية مخالفة المستأنفين للنظام وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد الشراكة، كما لم يبين المستأنفين مقدار رأس المال بجانب اسمها، وجاء تسبيب الدائرة القضائية بما نصّه: "أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة جاءت على خلاف الأصل وهو التضامن، ووضع المنظم لهذه الشركة شروطاً وحدوداً، وعندما يتجاوز المدير هذه الحدود فإن جدار الحماية الذي وضعه المنظم لهذه الشركة والمتمثل في مسؤوليتها المحدودة يسقط في التعامل محل المخالفة، ويقع عبء ذلك على عاتق المخطئ وهو مدير الشركة الذي خالف القيود النظامية، مما تنتهي معه الدائرة لقبول هذا الطلب" (مرفق السابقة القضائية). وبناءً على ما تقدم وحيث إن الحكم الصادر قد جاء مستوفياً الإجراءات النظامية وصحيحاً وفقاً لأسباب معتبرة ومفصلة بشكل دقيق ومبني على نصوص نظامية وشرعية لا يمكن إنكارها أو إغفالها، وحيث إن المستأنفين قد خالفوا ما نص عليه نظام الشركات من التزامات المديرين بضرورة بيان مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، والتزام المديرين باتخاذ أي إجراء من الإجراءات اللازمة لمعالجة خسائر الشركة التي تجاوزت أكثر من أضعاف رأس مالها، وحيث نتج عن إخلالهم لأحكام النظام عدم تحصيل المولى عليه على المبالغ التي يطالب بها حيث تم إيهامه بملاءة الشركة المالية وقدرتها على التعامل المالي، مستغلين كذلك الحالة الصحية للمولى عليه وكبر سنه الذي تجاوز الـ (86) عاماً بغرض الاستيلاء على أمواله دون وجه حق، حيث تقدمنا للجهات المختصة للتحقق في واقعة الاحتيال المالي على القاصر عقلاً والمستأنفين أحد الخاضعين للتحقيق إذ تعرض القاصر عقلاً لاحتيال مالي بأكثر من (400) مليون ريال سعودي، وحيث إن مخالفة المستأنفين لأحكام النظام تجعلهم ضامنين أمام المولى عليه بالتزامات الشركة، وحيث أكد نظام المعاملات المدنية على أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، عليه فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: تأييد الحكم الصادر بالرقم 4630085332 وتاريخ 22/03/1446 هـ والقاضي بثبوت المسؤولية التضامنية لمدراء شركة جازان الدولية للتنمية عن المبلغ المحكوم للمولى عليه ضد شركة جازان بمبلغ وقدره (127,699,500) مائة وسبعة وعشرون مليوناً وستمائة وتسعة وتسعون ألفاً وخمسمائة ريال.)) وبعرضه على وكيل المستأنف أجاب بأنه يطلب مهلة للاطلاع وتقديم الجواب عليه كما سألت الدائرة وكيلا المستأنف ضده هل تم تقديم طلب افلاس أو تصفية للشركة المدعى عليها، فأجابت بأنها يطلب مهلة للتأكد من قيام موكله بذلك أو عدمه وعليه رأت الدائرة تأجيل الفصل في الدعوى وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضرها المستأنف وكالة المثبته ببياناته بالجلسة السابقة. كما حضر المستأنف ضده وكالة المثبته ببياناته بالجلسة السابقة، ثم سألت الدائرة وكيلا المستأنف ضده هل تقدم موكلها بطلب تصفية أو افلاس على الشركة المتعاقد معها؟ فأجابت بأنه تم تدوين ذلك مفصلاً في المذكرة المرفقة عبر النظام وبناء عليه رأت الدائرة اقفال باب المرافعة لصالحية القضية للفصل فيها.

رقم الصفحة: ٩
تاريخ الصك: ١٤٤٦/٠٦/٢٩المحكمة التجارية بأبها
دائرة الاستئناف الأولى

الأسباب

بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المستأنف وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة عدم صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، ذلك أن حقيقة دعوى المدعي -المستأنف ضده- هي مطالبة بتضمين المدعى عليهم -المستأنفون- بذات الدين المستحق على الشركة لتعذر استيفائه منها، وارتكاب مدراءها مخالفات نظامية، وحيث أن تعذر استيفاء الدين من الشركة لا يتحقق إلا بتصفيتها والتحقق من عدم كفاية موجوداتها لسداد ديونها، والتقدم بطلب التصفية حق للدائن وفق ما نصت عليه المادة الثانية والتسعون من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/ 5/ 1439هـ حيث جاء فيها: (دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً)، وبما أن الشركة ما تزال قائمة ولم تتم تصفيتها، ولم يتبين قدرتها على السداد من عدمه مع وجود حكم واجب النفاذ لدى المستأنف ضده وهو لا زال تحت الاجراء لدى قضاء التنفيذ؛ فإن هذه الدعوى تكون مرفوعة قبل أوانها، وتنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في المنطوق أدناه.

منطوق الحكم

حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بجازان رقم 4630085332 والمؤرخ في 22 / 03 / 1446هـ فيما انتهى إليه الحكم. ثانياً: الحكم مجدداً بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

الصيغة التنفيذية

يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية

إدارة الدعاوى والأحكام





المملكة العربية السعودية
وزارة العدل

صك رقم ٤٦٣٠٥٧٨٥٩٧



المحكمة التجارية بأبها
دائرة الاستئناف الأولى

رقم الصفحة: ١٠
تاريخ الصك: ١٤٤٦/٠٦/٢٩

عبدالله علي عبدالله القرني



إبراهيم بن أحمد جراح



عمرو محمد علي العمري

